

명의신탁 부동산, 승소로 이끄는 법적 전략은

부동산명의신탁

2025/04/22 15:36

http://blog.naver.com/realaw_top/223842728532

김앤현법률사무소

명의신탁 부동산

승소로 이끄는 법적 전략은



김 앤 현 법 률 사 무 소

법률상담 010-5534-6843

명의신탁이란 실제 부동산 소유자가 자신의 이름이 아닌 다른 사람 명의로 부동산을 등기해 두는 것입니다. 그러나 부동산 실명법에 따라 이러한 약정과 등기는 특별한 경우가 아니고서는 무효입니다. 이러한 경우 소송으로 다투어야 할 때는 언제일까요

02 | 김영훈 대표변호사



김앤현 법률사무소

재판과 법원을 가장



김영훈
대표변호사



부산지방법원 판사
서울고등법원 판사
대법원 재판연구원
인천지방법원 부장판사
서울중앙지방법원 부장판사



법률상담 010-5534-6843

04

전) 부장판사출신 전) 서울시행정심판위원회 위원출신

각종 계약 및
행정소송 등 전문성



다양한
승소사례



부장판사출신
변호사



前
행정심판위원



법률상담 010-5534-6843

가족간의 명의신탁을 소송으로 다투려면

상속 재산분할, 이혼 재산분할 시 명의신탁 부동산은

- 가족 간 명의신탁: 부모가 자녀 명의로 부동산을 취득하는 경우입니다. 예를 들어 증여세를 피하려고 부모 돈으로 산 집을 자녀 이름으로 등기해 두는 경우가 많습니다. 겉으로는 증여처럼 보이지만 실은 부모 소유로 해두려 한 것이라면 훗날 자녀와의 사이에 “애초에 증여였는지 명의신탁이었는지”를 두고 다툼이 생길 수 있습니다.

- **부부간 명의신탁:** 부부 간 명의신탁은 유효합니다만 , 때로는 한쪽 배우자의 채무 문제나 재산 분할 문제를 피하려는 의도로 이루어지는 경우에는 별도 소송의 대상이 되기도 합니다. 추후 이혼이나 상속, 채권자 소송 등에서 “명의만 빌려준 것”이었다는 주장이 제기되어 법적 다툼으로 번지는 사례가 있습니다.

명의신탁 소송에서는 이러한 초기 약정의 성격(증여인가 명의신탁인가)을 어떻게 입증하느냐가 핵심 쟁점이 됩니다.

김 앤 현 법 률 사 무 소

김현정 변호사/변리사/세무사

대한변호사협회 인증 부동산전문



부동산 관련 세무사

부동산관련 대법원
파기환송건 7건

각종 언론의 자문인터뷰

재산분할전문
유튜브채널 이기는가사상속법
운영



법률상담 010-5534-6843

김앤현 법률사무소

김현정 변호사/변리사/세무사



법률상담 010-5534-6843

승소사례로 보는 명의신탁 소송

증여 vs 명의신탁

이 사건에서는 부동산을 자신의 돈으로 사서 타인 명의로 등기해둔 후, 추후 그 타인이 “그것은 증여받은 것”이라고 주장한 사례였습니다. 법원은 애초에 명의신탁 의도가 있었는지를 가리는 데 입증의 어려움이 크다고 지적하였습니다. 즉, 겉으로는 명의를 넘겨준 형태이므로 상대방이 증여라고 우길 경우, 이를 뒤집고 명의신탁이었다고 밝힐 충분한 증거가 없으면 신

탁자 입장에서 매우 불리합니다. 이 판례가 주는 교훈은 명의신탁을 입증할 객관적 자료의 중요성입니다. 승소하려면 단순한 구두 약속만으로는 부족하며, 돈의 흐름 증빙 등 명의신탁이었다는 흔적을 남겨 두어야 한다는 것입니다.

3자간 계약명의신탁과 부당이득 반환

- 이 사건은 부동산 거래 단계에서부터 명의만 빌려 진행한 이른바 계약명의신탁에 관한 것입니다. 부동산을 살 때 실제 구매자가 명의수탁자인 이름으로 부동산계약을 체결하고 등기도 수탁자에게 넘긴 경우입니다.

현행 법률상 이러한 계약명의신탁은 무효이므로 직접 소유권을 주장하기 어렵지만, 법원은 대신 부당이득 반환 청구를 인정하였습니다. 수탁자가 부당하게 얻은 이익(부동산 가치)을 명의신탁자에게 반환해야 한다고 본 것입니다. 이 판례를 통해 얻는 전략 포인트는, 직접 소유권을 돌려받기 어려운 상황에서는 “부당이득”에 기초한 우회적 청구를 활용하는 것입니다. 명의신탁자로서 돈을 대고도 명의를 잃었다면, 명의수탁자를 상대로 투입 자금이나 그에 상당하는 이득의 반환을 요구하는 방식으로 실질적인 구제를 받을 수 있습니다.

부부간 명의신탁 해지와 소유권 회복

남편 명의로 등기한 재산이 사실은 아내의 실소유라는 주장이 인정된 사례입니다. 법원은 부부 사이에도 명의신탁 관계 성립이 가능하며(특히세금 회피 목적이 아닌 경우), 신탁자가 이를 해지하고 권리를 찾고자 하면 이를 받아들일 수 있다는 판단을 하였습니다.

결국 이 사건에서 법원은 아내인 명의신탁자가 남편을 상대로 명의신탁 해지에 따른 소유권이전등기 청구를 인정하였고, 부동산을 되찾을 수 있게 되었습니다. 이 판례가 시사하는 바는, 명의신탁 해지를 통한 소유권 회복이 실제로 가능하다는 점입니다.

다만 이를 위해서는 처음부터 부부 간 재산 이전의 목적이 어디에 있었는지, 자금 출처가 누구인지 등 신탁 관계를 명확히 증명해야 했습니다. 이처럼 명의신탁 해지가 법적으로 유효하려면 해당 명의신탁이 부동산실명법상 예외적으로 인정될 수 있는 경우에 해당하거나, 최소한 명의신탁 약정을 입증할 명확한 근거가 있어야 합니다.

핵심 전략은 입증, 우회 청구, 해지 절차로 요약됩니다. 즉, 애초에 명의신탁임을 확실히 입증할 자료를 갖추고, 직접 소유권을 주장하기 어려울 때는 부당이득반환 등의 방법을 검토하며, 명의신탁 관계를 공식적으로 해지하고 권리주장을 함으로써 승소 가능성을 높일 수 있습니다



[김안현 법률사무소](#)

[서울특별시 서초구 법원로 16 502호](#)

KIM&HYUN LAW



김앤현법률사무소

법률상담 010 5534 6843

서울 서초구 법원로 16 정곡빌딩동관 502호

명의신탁 전부 승소판결을 받을 수 있었던 이유는

부동산명의신탁

2025/04/15 13:30

http://blog.naver.com/realaw_top/223833787113

김앤현법률사무소

명의신탁전부승소

승소의 이유는?



김 앤 현 법 률 사 무 소

법률상담 010-5534-6843

명의신탁 관련 법적 분쟁에서 전문변호사의 역할은 결정적입니다.

02 | 김영훈 대표변호사



김영훈 법률사무소

재판과 법원을 가장



김영훈
대표변호사



부산지방법원 판사
서울고등법원 판사
대법원 재판연구원
인천지방법원 부장판사
서울중앙지방법원 부장판사



법률상담 010-5534-6843

명의신탁에 관한 소송은 날이갈수록 어려워지고 있어서 반드시 명의신탁과 관련한 승소판결이 많은 변호사와 상담하시는 것이 필수적입니다. 어떻게 하면 명의신탁 관련한 사실관계를 유리하게 만들 수 있을까요?

서울중앙지방법원

제28민사부

판 결

사 건 2020. [redacted] 소유권이전등기

원 고 [redacted]

서울 [redacted]

[redacted]

소송대리인 변호사 김영훈

피 고 별지1 피고 목록 기재와 같다.

[redacted]

[redacted]

소송대리인 [redacted]

소송복대리인 [redacted]

변 론 종 결 2021. [redacted]

2021. 6. 10. [redacted]

판 결 선 고 2022. 1. 13.

주 문

1. 원고에게 피고들은 별지2 부동산 목록 기재 각 토지 중 별지1 피고 목록 지분란 기

03 | 김영훈 대표변호사



김영훈 변호사

前 서울중앙지방법원

前 서울고등법원, 대법원 등 20년 판사로 근무

前 서울행정심판위원회 위원



업무분야

- 부동산 관련 자문 및 소송
재개발, 재건축
아파트 분양광고
하자소송 등
- 건설 관련 자문 및 소송
도급관계, 턴키공사
건설사고 등
- 부동산 신탁
- 부동산관련 사기/횡령

학력

- 서울대학교 법학
- 사법연수원
- 미국 Washington



02. 3477. 7600
010.5534.6843



info@kimnhyun.com



서울 서초구 법원로 16
정곡빌딩 동관 502



유튜브채널 이기는부동산법
youtube.com/@realaw



네이버블로그 blog.naver.com/realaw_t
www.kr



법률상담 010-5534-6843

04

전) 부장판사출신 전) 서울시행정심판위원회 위원출신

각종 계약 및
행정소송 등 전문성



다양한
승소사례



부장판사출신
변호사



前
행정심판위원



법률상담 010-5534-6843

명의신탁 승소의 핵심 요소

실질적 권리관계의 입증은 어떻게 해야하나?

명의신탁 사건에서 가장 중요한 것은 실질적 권리관계의 입증입니다. 이 사건에서는 다음과 같은 증거들이 결정적이었습니다:

- 소유권 취득 경위의 체계적 증명: 원고는 임의경매절차를 통해 취득한 특정 부분에 대한 실질적 소유권을 객관적 증거로 입증
- 감정서와 지적도면 등 객관적 증거 확보: 부동산 감정서상 '부정형의 토지로서 건부지로 이용하고 있음'이라는 기재와 지적개황도 등을 통해 점유·사용관계 증명

법원이 인정한 명의신탁 법리의 정확한 적용

명의신탁과 관련한 승소 경험이 많은 변호사는 확립된 판례를 정확히 인용하여 법원의 판단을 이끌어냈습니다:

- 대법원 91다27952, 2009다2125 판결을 인용하여 명의신탁관계에서의 지분이전 법리 적용
- 명의수탁자 지위의 승계가 공매를 통한 지분이전의 경우에도 동일하게 인정된다는 중요 법리 적용

어떠한 경우 명의신탁 주장으로 승소할 수 있을까요?

명의신탁 입증에 있어 법원이 중요시하는 증거들

- 매수자금 부담 증명: 계좌이체 내역, 현금 인출내역, 수표발행 지급 내역 등 매수 자금과 일치하거나 유사한 금액의 증거
- 세금 납부 증빙: 재산세, 양도소득세, 취득세 납부 영수증 및 납입 증거
- 부동산 관리 증거: 임대차계약 체결 대리, 차임 수령 내역, 중개인과의 비용 지급 증빙
- 부동산 실질적 점유 증거: 실제 점유 및 사용 관계를 증명하는 객관적 서류

명의신탁 승소를 이끄는 변호사는 전략과 결과가 다릅니다.

위 명의신탁 승소사례에서 김앤현 대표변호사 김영훈변호사는 다음과 같은 전략을 통해 승소를 이끌어냈습니다:

1. 피고들의 동시이행 항변에 대한 효과적 대응: 피고들이 구분소유하고 있는 부분을 구체적으로 특정하지 못했다는 점을 지적하여 항변 무력화
2. 실질적 권리관계와 법적 형식 간의 괴리를 명확히 하여 법원의 실질적 판단 유도
3. 경매절차를 통한 취득도 명의수탁자 지위를 승계한다는 법리를 적용하여 원고의 권리 확보

김 앤 현 법 률 사 무 소

김현정 변호사/변리사/세무사

서울가정법원 전문가 후견인



부동산 관련 세무사

상속재산분할
이혼재산분할

각종 언론의 자문인터뷰

재산분할전문
유튜브채널 이기는가사상속법
운영



법률상담 010-5534-6843

김앤현 법률사무소

김현정 변호사/변리사/세무사



법률상담 010-5534-6843

명의신탁 법리를 20년간 연구하여 온 부장판사출신 변호사의 가치

복잡한 명의신탁 사건에서 변호사의 역할은 결정적입니다.

김앤현의 모든 변호사들은

- 법적 쟁점을 정확히 파악하고 관련 판례를 효과적으로 활용
- 증거의 수집과 제시를 전략적으로 수행

- 상대방의 법적 항변을 예측하고 효과적으로 대응합니다.

김영훈 대표변호사 약력

- (전) 부산지방법원 판사
- (전) 서울고등법원 판사
- (전) [대법원] 재판연구원
- (전) 인천지방법원 부장판사
- (전) 서울중앙지방법원 부장판사
- (전) 서울시행정심판위원회 위원

부산고/서울법대졸업/사법시험출신



[김앤현 법률사무소](#)

[서울특별시 서초구 법원로 16 502호](#)

KIM&HYUN LAW



김앤현법률사무소

법률상담 010 5534 6843

서울 서초구 법원로 16 정곡빌딩동관 502호

명의신탁 주장을 반박은 어떻게 쉽게 반박이 가능할까

부동산명의신탁

2025/02/03 15:31

http://blog.naver.com/realaw_top/223746229312

김앤현법률사무소

명의신탁 반박

어떻게 쉽게 반박이 가능할까



김 앤 현 법 률 사 무 소

법률상담 010-5534-6843

부동산 명의신탁과 관련한 법적 분쟁은 끊이지 않고 있으며, 명의신탁을 주장하는 측과 이를 반박하는 측 간의 법적 공방이 치열합니다. 특히, 하급심 명의신탁 승소판결들을 중심으로 명의신탁 주장을 어떻게 쉽게 반박할 수 있는지를 알아보겠습니다.

02 | 김영훈 대표변호사



김앤현 법률사무소

재판과 법원을 가장



김영훈
대표변호사



부산지방법원 판사
서울고등법원 판사
대법원 재판연구원
인천지방법원 부장판사
서울중앙지방법원 부장판사



법률상담 010-5534-6843

김앤현 법률사무소

김현정 변호사/변리사/세무사

대한변호사협회인증 부동산전문



부동산 관련 세무사

상속재산분할
이혼재산분할

각종 언론의 자문인터뷰

재산분할전문
유튜브채널 이기는가사상속법
운영



법률상담 010-5534-6843

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭!](#)

[부동산전문상담 네이버예약 클릭!](#)

명의신탁이란?

명의신탁(????)이란 부동산을 실소유자가 아닌 제3자의 명의로 등기하는 것을 의미합니다. 그러나 우리 법원은 명의신탁을 엄격히 제한하고 있으며, 이를 입증하는 자가 입증 책임을 지도록 하고 있습니다.

이는 주장하는 측에서 증거로 모두 입증하여야 합니다.

등기 명의자가 실질적 소유자가 아니라는 주장은 주장하는 자가 입증해야 하며, 단순한 주장만으로는 부동산 등기의 법적 추정을 번복할 수 없습니다.

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭!](#)

[부동산전문상담 네이버예약 클릭!](#)

04

전) 부장판사출신 전) 서울시행정심판위원회 위원출신

각종 계약 및
행정소송 등 전문성



다양한
승소사례



부장판사출신
변호사



前
행정심판위원



법률상담 010-5534-6843

김앤현 법률사무소

김현정 변호사/변리사/세무사



법률상담 010-5534-6843

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭!](#)

[부동산전문상담 네이버예약 클릭!](#)

명의신탁으로 소유권이전등기의 말소 청구 소송을 당한다면?

명의신탁 등을 입증할 증거가 부족하다고 반박하는 것이 필요

최근 1심,2심에서 명의신탁을 주장하는 원고들의 잇다른 패소와 이의 이유로 등기의 추정력 및 명의신탁 입증의 부족을 언급하였습니다.

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭!](#)

[부동산전문상담 네이버예약 클릭!](#)

등기명의 관련 법적인 추정력의 발생

등기된 부동산은 적법한 등기 원인에 의해 마쳐진 것으로 추정되므로, 명의신탁을 주장하는 원고가 무효 사유를 주장·증명해야 합니다.

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭!](#)

[부동산전문상담 네이버예약 클릭!](#)

어떤 것이 명의신탁을 입증하는데 있어 부족한 증거일까요?

단순한 진술증거, 주장만으로는 절대적으로 부족합니다.

법원은 객관적인 증거 없이 단순한 진술만으로 명의신탁을 인정하지 않습니다.

단순하게 부동산 관리하였다는 증거만으로는 부족

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭!](#)

[부동산전문상담 네이버예약 클릭!](#)

명의신탁을 입증하는 중요한 증거들

매수자금을 부담한 증거들

부동산 관련 세금(재산세, 양도소득세 등)을 명의자가 납부한 경우

등기권리증, 건축허가, 임대계약서 등의 서류가 명의자 명의로 되어 있는 경우

임대료나 관리비를 명의자가 직접 수령·지출한 경우

명의신탁의 증거는 이 중 최소한 두 가지 이상은 되어야 소송 승소를 바라볼 수 있습니다. 따라서 명의신탁 관련 한 객관적 증거, 당사자 사이의 합의 증거들을 꼼꼼하게 챙기시는 것이 필요합니다.

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭!](#)

[부동산전문상담 네이버예약 클릭!](#)

03 | 김영훈 대표변호사



김영훈 변호사

前 서울중앙지방법원
前 서울고등법원, 대법원 등 20년 판사로 근무
前 서울행정심판위원회 위원

업무분야

- 부동산 관련 자문 및 소송
재개발, 재건축
아파트 분양광고
하자소송 등
- 건설 관련 자문 및 소송
도급관계, 턴키공사
건설사고 등
- 부동산 신탁
- 부동산관련 사기/횡령

학력

- 서울대학교 법학
- 사법연수원
- 미국 Washington

 02. 3477. 7600
010.5534.6843

 info@kimnhyun.com

 서울 서초구 법원로 16
정국빌딩 동관 502

 유튜브채널 이기는부동산법
youtube.com/@realaw

 네이버블로그 blog.naver.com/realaw_t
w.kr



법률상담 010-5534-6843

최근 하급심 판결에서 부동산 등기의 법적 추정력을 강조하여 명의신탁을 부정한 판결선고가 있었습니다.

명의신탁을 주장하는 상대방은 "내가 실소유자다"라는 주장을 하기 위해 입증 책임을 집니다. 따라서 반박하는 측에서는 "등기 명의자는 실소유자로 추정된다"는 원칙을 강조하는 것이 중요합니다.

? "부동산 등기는 적법한 원인에 의해 이루어진 것으로 추정된다."

? "따라서 상대방이 이를 번복하려면 명확한 증거를 제시해야 한다."

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭!](#)

[부동산전문상담 네이버예약 클릭!](#)

명의신탁 주장을 반박하려면

부동산 분쟁에서 명의신탁 주장은 흔히 등장하는 전략이지만, 이를 반박하는 것도 어렵지 않습니다.

? 부동산 등기의 추정력을 강조하라.

? 실질적 권리행사 내역을 제시하라.

? 자발적인 명의이전 기록을 찾아라.

? 상대방의 주장 모순을 지적하라.

이번 2023나51847 판결은 위 전략을 효과적으로 적용한 대표적인 사례입니다. 명의신탁을 주장하는 측이 얼마나 강력한 입증 책임을 지는지 확인할 수 있었으며, 이에 대한 반박 논리를 정리했습니다.

부동산 분쟁을 해결하는 과정에서 이 같은 전략을 활용하여 효과적으로 대응하시길 바랍니다. [부동산전문상담 바로 전화 연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭!](#)

[부동산전문상담 네이버예약 클릭!](#)

KIM&HYUN LAW



김앤현법률사무소

법률상담 010 5534 6843

서울 서초구 법원로 16 정곡빌딩동관 502호



[김안현 법률사무소](#)

[서울특별시 서초구 법원로 16 502호](#)

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭!](#)

[부동산전문상담 네이버예약 클릭!](#)

부부 사이의 명의신탁은 어떻게 해지할까

부동산명의신탁

2025/01/18 21:25

http://blog.naver.com/realaw_top/223730078821

김앤현법률사무소

부부사이 명의신탁 어떻게 해지할까



김 앤 현 법 률 사 무 소

법률상담 010-5534-6843

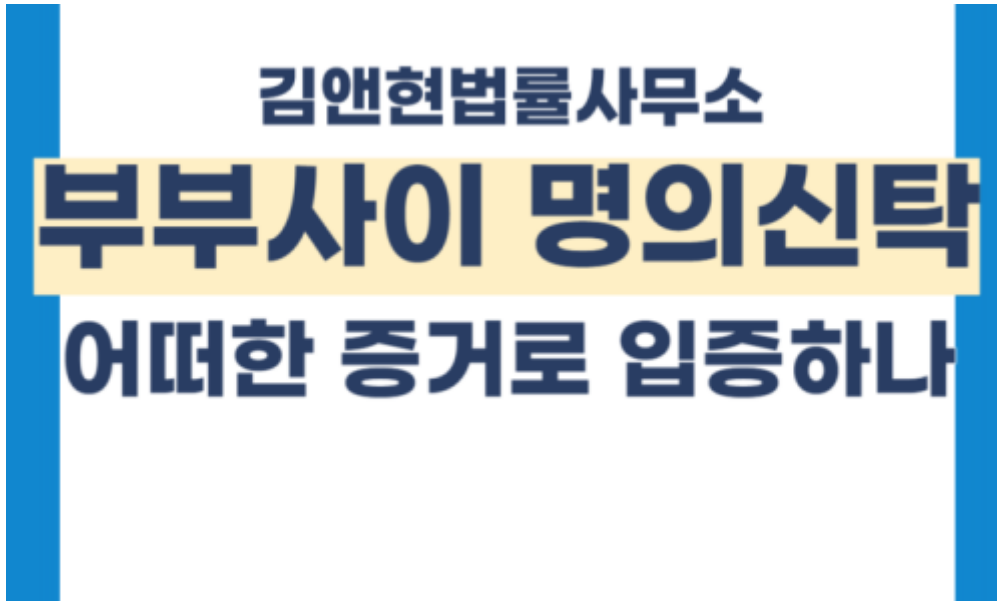
명의신탁은 대한민국의 부동산의 독특한 법리 중 하나입니다. 최근의 판결들은 명의신탁을 좀 더 엄격한 증거하에 명의신탁 약정을 인정하는 경우가 많아지고 있습니다. 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률(부동산실명법)에 따라 합법적인 명의신탁, 부부간 명의신탁을 증명하는 방법, 이혼재산분할에서 부동산 관련 핵심쟁점에서 승소하는 법을 김앤현법률사무소 재산분할 블로그 이기는 가사상속법에 포스팅하였습니다.

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭!](#)

[부동산전문상담 네이버예약 클릭!](#)



[부부 사이 부동산, 명의신탁은 어떻게 성립하는가](#)

[이혼 재산분할 시 나의 부동산인데 배우자 명의로 등기하였다는 등의 부부 간 명의신탁을 주장하는 경우가 ...](#)

blog.naver.com

02 | 김영훈 대표변호사



김영현 법률사무소

재판과 법원을 가장



김영훈
대표변호사



부산지방법원 판사
서울고등법원 판사
대법원 재판연구원
인천지방법원 부장판사
서울중앙지방법원 부장판사



법률상담 010-5534-6843

04

전) 부장판사출신 전) 서울시행정심판위원회 위원출신

각종 계약 및
행정소송 등 전문성



다양한
승소사례



부장판사출신
변호사



前
행정심판위원



법률상담 010-5534-6843

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭!](#)

[부동산전문상담 네이버예약 클릭!](#)

배우자에게 맡겨놓은 부동산, 내 명의로 다시 되찾고 싶다면?

부부간의 명의신탁은 특별한 사정이 없는 한 유효하고(부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제8조 제2호) 합니다.

유효한 명의신탁은 해지한다는 통고가 상대방에게 도달하면 적법하게 해지됩니다.

혹은 일방 배우자가 명의신탁을 해지한다는 이 사건 소장을 접수하여 위 소장 등 부분이 상대방에게 도달하고, 이에 대하여 별다른 이의를 하지 않은 사실이 있다면 명의신탁 약정은 적법하게 해지됩니다.

03 | 김영훈 대표변호사



김영훈 변호사

前 서울중앙지방법원
前 서울고등법원, 대법원 등 20년 판사로 근무
前 서울행정심판위원회 위원



업무분야 - 부동산 관련 자문 및 소송 재개발, 재건축 아파트 분양광고 하자소송 등 - 건설 관련 자문 및 소송 도급관계, 턴키공사 건설사고 등 - 부동산 신탁 - 부동산관련 사기/횡령	 02. 3477. 7600 010.5534.6843
학력 - 서울대학교 법학 - 사법연수원 - 미국 Washington	 info@kimnhyun.com  서울 서초구 법원로 16 정곡빌딩 동관 502  유튜브채널 이기는부동산법 youtube.com/@realaw  네이버블로그 blog.naver.com/realaw_t www.kr



법률상담 010-5534-6843

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭!](#)

[부동산전문상담 네이버예약 클릭!](#)

이후에는 바로 소유권이전등기 절차를 이행할 법적인 의무가 생깁니다.

유효한 명의신탁 약정을 해지한 후에는 원래 소유자인 본인에게 소유권 이전등기하라는 청구권이 생기므로 이에 따른 법적인 청구권을 바로 행사하실 수 있습니다.

김 앤 현 법 률 사 무 소

김현정

변호사/변리사/세무사

대한변호사협회인증 부동산전문



- 부동산 관련 세무사
- 상속재산분할
이혼재산분할
- 각종 언론의 자문인터뷰
- 재산분할전문
유튜브채널 이기는가사상속법
운영

 법률상담 010-5534-6843

김앤현 법률사무소

김현정 변호사/변리사/세무사



법률상담 010-5534-6843

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭!](#)

[부동산전문상담 네이버예약 클릭!](#)

부부 사이에 명의신탁은 이혼 시 재산분할에 가장 많은 영향을 미치는 법률행위입니다. 따라서 정확한 해지, 그에 따른 법률 통고를 하시는 것이 필요합니다.

KIM&HYUN LAW



김앤현법률사무소

법률상담 010 5534 6843

서울 서초구 법원로 16 정곡빌딩동관 502호

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭!](#)

[부동산전문상담 네이버예약 클릭!](#)

세명이 명의신탁을 하였을 경우에는 "3자간 등기명의신탁"

부동산명의신탁

2024/09/09 09:45

http://blog.naver.com/realaw_top/223577458337

김앤현법률사무소

3명의 명의신탁

법률문제는?



김 앤 현 법 률 사 무 소

법률상담 010-5534-6843

매도인에서 명의 수탁자 앞으로 이전등기 경로 하기로 하는 3자간 등기명의 신탁(중간생략형 명의신탁)약정은 유효한 것일까요?

부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 중 신탁자가 매도인에게 부동산을 매수하면서 자신 앞으로 등기를 이전하지 아니하고 약정에 의해 매도자에서 직접 명의 수탁자에게로 이전등기가 경로되는 경우인 3자간 등기명의신탁(중간생략형 명의신탁)에 대해 알아보려고 합니다.

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭](#)

김앤현 법률사무소

김영훈변호사

형사,민사 부장판사출신



김앤현 법률사무소

재판과 법원을 가장 잘 아는

김영훈
대표변호사

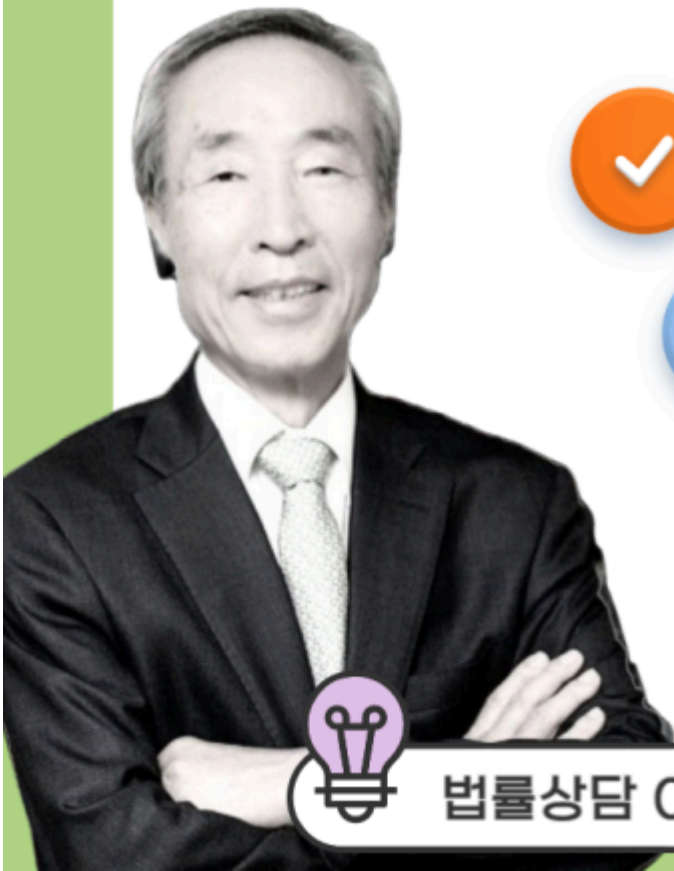
판사

부산지방법원 판사
서울고등법원 판사
대법원 재판연구원
인천지방법원 부장판사
서울중앙지방법원 부장판사



법률상담 010-5534-6843

각종 부동산 판결문 작성 경험 부장판사출신 변호사



20년 판사경력



부동산 각종 승소 사례



다양한 부동산 계약 승소



법률상담 010-5534-6843

1. 개요

3자간 등기 명의신탁(중간생략형 명의신탁)은 부동산의 실질적 소유자(신탁자)가 부동산을 매수하면서 자신 앞으로 이전등기를 경료하지 아니하고 약정에 의해 매도인에서 직접 등기부상 명의자(수탁자) 앞으로 이전등기를 경료하는 것을 말합니다.

.2. 법적 효력

(1) 매매계약은 무효

3자간 등기명의신탁약정은 부동산실명법에 따

라 무효이므로 명의신탁자와 명의수탁자 사이에 직접적인 법률관계는 존재하지 않는다고 하더라도, 명의신탁자와 매도인 사이의 매매계약은 여전히 유효합니다

따라서 명의신탁자는 매도인에 대하여 매매계약을 원인으로 하는 소유권이전등기청구권을 가지게 되며, 매도인은 명의신탁자에게 매매계약에 따른 소유권이전등기의무를 10년간 부담하게 됩니다.

(2) 명의신탁약정은 무효

신탁자는 명의 수탁자를 상대로 무효인 명의신탁의 해지 또는 명의신탁약정의 해지를 원인으로 소유권이전등기를 청구할 수 없습니다.

(3) 물권변동은 무효

부동산의 소유자는 명의 수탁자가 아니라 매도인이므로 매도인은 명의수탁자에게 소유권에 기한 방해배제청구권으로써 소유권이전등기의 말소 또는 진정등기명의 회복을 원인으로 소유권이전등기의 이행을 요구할 수 있는 권리가 있습니다.

(4) 신탁자의 권리 주장 방법

신탁자는 매도인을 대위하여 명의 수탁자에게 등기말소를 청구할 수 있을 뿐 부당이득반환을 원인으로 소유권 이전등기를 청구할 수 없습니다.

다만, 명의 수탁자가 자발적으로 협조하는 의사로 신탁자에게 이전등기를 경료한 때에는 실체관계에 부합하는 등기로서 유효하다는 것이 대법원 판례 (대판 2004. 6.25. 2004다6764)입장입니다.

(5) 명의 수탁자의 처분행위

명의 수탁자가 제3자에게 부동산을 처분한 경우 제3자는 선,악의 관계없이 소유권을 취득하게 되고, 매도인은 재산상의 손해가 없어 명의 수탁자에게 불법행위를 이유로 손해배상을 청구할 수 없으며 명의 수탁자는 신탁자에 대해서도 재물을 보관하는 자라고 볼 수 없으므로 횡령죄가 성립하지 않는다는 것이 대법원 판례(대판 전합 2016. 5. 19. 2014도6992)입장입니다.

김 앤 현 법 률 사 무 소

김현정 변호사/변리사/세무사

대한변호사협회인증 부동산전문



부동산 관련 세무사

부동산관련 승소사례

각종 언론의 자문인터뷰

재산분할전문
유튜브채널 이기는가사상속법
운영



법률상담 010-5534-6843

김앤현 법률사무소

김현정 변호사/변리사/세무사



법률상담 010-5534-6843

3자간 등기명의신탁에 대한 대법원의 판례는?

(1) 명의 수탁자의 신탁자에 대한 부당이득반환의무 부담을 인정한 판례

부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률에 의하면, 이른바 3자간 등기명의신탁의 경우 같은 법에서 정한 유예기간의 경과에 의하여 기존 명의신탁약정과 그에 의한 등기가 무효로 되고 그 결과 명의신탁된 부동산은 매도인 소유로 복귀하므로,

매도인은 명의수탁자에게 무효인 명의 등기의 말소를 구할 수 있고, 한편 같은 법에서 정한 유예기간 경과 후에도 매도인과 명의신탁자 사이의 매매계약은 여전히 유효하므로, 명의신탁자는 매도인에게 매매계약에 기한 소유권이전등기를 청구할 수 있고, 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 매도인을 대위하여 명의수탁자에게 무효인 명의 등기의 말소를 구할 수 있다.

이른바 3자간 등기명의신탁에서 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률에서 정한 유예기간이 경과한 후 명의수탁자가 신탁부동산을 임의로 처분하거나 강제수용이나 공공용지 협의취득 등을 원인으로 제3취득자 명의로 이전등기가 마쳐진 경우, 특별한 사정이 없는 한 제3취득자는 유효하게 소유권을 취득하게 되므로([같은 법 제4조 제3항](#)), 그로 인하여 매도인의 명의신탁자에 대한 소유권이전등기의무는 이행불능으로 되고 그 결과 명의신탁자는 신탁부동산의 소유권을 이전받을 권리를 상실하는 손해를 입게 되는 반면, 명의수탁자는 신탁부동산의 처분대금이나 보상금을 취득하는 이익을 얻게 되므로, 명의수탁자는 명의신탁자에게 그 이익을 부당이득으로 반환할 의무가 있다(대법원 2011.9.8. 2009다49193, 49209)

(2) 신탁자가 부당이득반환을 원인으로 명의 수탁자를 상대로 등기말소를 청구할 수 없다는 판례

이른바 3자간 등기명의신탁의 경우 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률에서 정한 유예기간 경과에 의하여 그 명의신탁 약정과 그에 의한 등기가 무효로 되더라도 명의신탁자는 매도인에 대하여 매매계약에 기한 소유권이전등기청구권을 보유하고 있어 그 유예기간의 경과로 그 등기 명의를 보유하지 못하는 손해를 입었다고 볼 수 없다. 또한 명의신탁 부동산의 소유권이 매도인에게 복귀한 마당에 명의신탁자가 무효인 등기의 명의인인 명의수탁자를 상대로 그 이전등기를 구할 수도 없다. 결국 3자간 등기명의신탁에 있어서 명의신탁자는 명의수탁자를 상대로 부당이득반환을 원인으로 한 소유권이전등기를 구할 수 없다(대법원 2008. 11.27. 2008다55290)

[부동산전문상담 바로 전화연결 클릭!](#)

[부동산전문24시간 상담 네이버톡톡 클릭!](#)

[부동산전문24시간 카카오톡 상담 클릭](#)

김앤현 네이버 톡톡 바로 물어보기!



[김안현 법률사무소](#)

[서울특별시 서초구 법원로 16 502호](#)

KIM&HYUN LAW



김앤현법률사무소

법률상담 010 5534 6843

서울 서초구 법원로 16 정곡빌딩동관 502호